

南昌市青山湖区人民法院
刑事判决书
(2024) 赣0111刑初XXX号

公诉机关南昌市青山湖区人民检察院。

被告人周小波，男，1998年11月20日出生，居民身份证号码3601*****3333，汉族，初中文化，无业，南昌市青山湖区人民检察院以湖检刑诉〔2024〕XXX号起诉书指控被告人周小波犯帮助信息网络犯罪活动罪。南昌市青山湖区人民检察院指控：2024年5月15日，被告人周小波在南昌市青山湖区XX银行网点办理银行卡。被告人周小波对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理前经审判长告知享有的诉讼权利和承担的义务。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

另查明，2024年5月25日，被告人周小波在南昌市青山湖区XX路XX号家中被公安机关抓获归案。到案后，如实供述上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：书证：户籍证明、银行开户记录、银行交易流水、扣押清单等。本院认为，被告人周小波明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行账户用于支付结算，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人周小波到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人周小波自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，判决如下：
一、被告人周小波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2024年5月25日起至2025年1月25日止。）
二、追缴被告人周小波违法所得人民币四百五十元，上缴国库。
三、扣押在案的涉案银行卡一张、手机一部，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。被告人周小波已阅读本判决书，并自愿认罪认罚，对本判决无异议。

审判员 XXX

2024年7月10日